

本案的争议焦点在于危害国家重点保护植物罪中“主观明知”和量刑情节的认定问题。

一、危害国家重点保护植物罪中行为人“主观明知”的理解与认定问题

根据危害国家重点保护植物罪的现行法律规定，该罪名的犯罪构成要件包含行为人的主观故意，即行为人在主观上需明知其所采挖、出售等行为的对象系国家重点保护植物。因此，正确认识“主观明知”问题通常成为此类案件的争点所在，亦是认定是否构罪的关键。

司法实践对于前述问题的认定主要存在两种观点。一种观点认为，根据“不知法不免责”的基础法理，行为人不能因自己不知悉法律规定而免除责任。因此，在审查行为人是否构成危害国家重点保护植物罪时，无须审查行为人是否在行为时知悉涉案物种已被列管为国家重点保护植物，只要查清其实施行为时该物种已属于国家重点保护植物，便可以直接入罪。另一种观点则认为，根据《中华人民共和国刑法》对故意犯罪的规定可知，刑事犯罪中的“主观明知”应当包括行为人知道或者应当知道两种情形，因此只要行为人“应当知道”其行为对象可能是国家重点保护植物，则可以直接推定该行为人明知自己的行为可能造成破坏环境资源的危害后果；若行为人对此放任自流，最终查明其危害的物种属于国家重点保护植物的，在具备其他构罪要素情况下，应当以危害国家重点保护植物罪定罪处罚。

笔者认为，以上两种观点均失之偏颇，可能导致客观归罪或造成对刑事推定规则的曲解。故意犯罪中“主观明知”的认定系根据各种主客观条件推定行为人对自己行为可能造成的危害后果是明知的，这并非属于法定的行为人的知晓义务。基于此，在认定危害国家重点保护植物罪时，应当根据各种主客观条件推定行为人对自己行为所可能造成的危害后果是明知的

。即只有在行为人明知自己危害的物种为国家重点保护植物时，才能明知其行为的社会危害性；若

行为人并不知悉其行为对象为国家重点保护植物，则不可能知晓该行为的社会危害性，其主观层面的“明知”认定便无从谈起。因此，就行为人“主观明知”的司法判断问题，需结合行为当时的主客观条件展开判断，即便推定行为人“应当知道”其行为时涉案物种已被列管，也应当允许其在有相反证据证明的情况下推翻前述推定。具体而言，该罪的“主观明知”认定问题，需从行为人实施行为时所具有的客观认识条件及相当认识能力两个维度展开。

司法实践中，危害国家重点保护植物犯罪通常具备行政犯的双重违法性，即行为人实施的采挖、出售特定植物的行为本身即具有行政违法性，后因数量、价值达到刑事犯罪的客观构罪标准，导致该行为从行政违法“变质”为刑事犯罪。就行政犯而言，行为人因从事特定业务对经济利益更为关心，对国家是否可能列管相应物种或允许特殊经营活动的法规规定也应更加关心，因此，行为人一旦认识到犯罪事实，则可推定其认识到行为具有违法性。本案中，根据罪刑法定原则及常识、常情、常理考量，张某某作为具有正常辨识能力且心智成熟的一般社会公众，其就肆意采挖、出售相关野生植物可能致使国家重点保护植物被破坏的结果应当具备可预见性，即张某某在采挖、出售野生金豆时已经具备了相应的认识能力。另外，结合被告人张某某长期从事植物培植的喜好、经历，其相较于一般社会公众，对国家重点保护野生植物具备更多知识储备，且其在网络销售野生金豆时亦有网友提示该物种已被列管，故在缺乏其他客观证据证明其确实存在行为违法性认识阻却事由的情况下，应当认定其在行为时具有客观认识的条件。综合以上要素，即可认定涉案被告人在实施采挖、出售野生金豆时，具有主观明知的故意。

综上，在认定危害国家重点保护植物罪时，行为人为牟利目的采挖、出售国家重点保护植物，涉案物种被列入国家重点保护植物名录时间较短，但在案证据无法直接明确证明行为人采挖物种具有主观故意时，应结合行为人的从业经历、培育植物的有关经验等客观情况进行盖然性判断，综合评价其行为的主观方面。行为人以其主观方面不存在违法性认识为由主

张存在认识错误的抗辩 意见，在缺乏客观证据补强的情况下，人民法院应当不予采纳。

二、林业碳汇功能损失赔偿的司法适用问题

因野生物种的生态修复需要运用专业技术措施予以完成，被告人客观上没有能力及条件开展相关修复工作，可采取替代性修复措施，用于国家重点保护野生植物种群资源保护。林业碳汇功能损失系指行为人肆意破坏